

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구

일련번호 제23-공급종합-14호

제목 건설사업관리용역 계약역무 이행관리 소홀

소관부서 ○○본부 ◆◆·■■■■본부

조치부서 ○○○○본부 ☆☆☆☆처

내용

1. 업무 개요

◆◆◆◆본부 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 관할지역 공급설비 신·증설, 개선·보강공사 등 시공 및 공정관리 업무를 담당하면서 “㉠㉡관리소 계량설비 분리공사”(계약상대자: (주)㉢㉣㉤㉥㉦, 계약기간: 2021. 6. 21.~2022. 2. 15.)를 관리하였으며,

■■■■본부 <<<<부(구 ㉧㉨㉩㉪㉫단 ■■안전건설사무소)는 관할지역 배관 이설공사 안전·보건·시공 및 공정관리 업무를 담당하면서 “㉬㉭~㉮㉯(㉰㉱㉲)구간 배관이설공사”(계약상대자: (주)㉳㉴㉵㉶, 계약기간: 2022. 12. 7.~2023. 5. 31.)와 “㉷㉸~㉹㉺(㉻㉼㉽)구간 배관이설 핫태핑공사”(계약상대자: ㉾㉿㊀㊁㊂㊃ ■■■■지사, 계약기간: 2022. 9. 26.~2023. 5. 15.)를 관리하고 있다.

그간 공사(公社)는 「건설기술 진흥법 시행령」 제55조 제2항에 따른 감독권한 대행 등 건설사업관리 적용 예외기관으로서 ‘직접감독’ 방식으로 건설사업관리를 시행하여 왔으나, 건설사업관리계획을 수립토록 동법이 개정(2019. 7. 1. 시행)되면서 2020년 12월부터 발주자 역량평가 및 가용인원 등을 고려하여 ‘감독 권한대

행 등 건설사업관리' 방식으로 전환하여 건설사업을 관리하기 시작하였다.

이에 건설사업관리계획 수립 결과에 따라 위 부서에서 관리하고 있는 건설사업관리용역 현황은 【표 1】과 같다.

【표 1】 건설사업관리용역 시행 현황

(단위: 원, 부가가치세 포함)

부 서	건설공사명	사업관리방식	계약상대자	계약기간	계약금액
◆◆ ○○○○부	㉠㉡관리소 계량설비 분리공사	건설사업관리 80%	öööö(주)	2021. 7. 8.~ 2022. 2. 28.	374,302,500
■■■■ △△△△부	㉠㉡~㉢㉣(㉤㉥㉦)구간 배관이설공사	건설사업관리 100%	(주)ㅇㅇㅇㅇ	2022. 11. 7.~ 2023. 5. 31.	719,550,000
	㉠㉡~㉢㉣(㉤㉥㉦)구간 배관이설 핫태핑공사				

※ 출처: 확인서 "설계도서 검토 미이행에 관한 건" (◆◆◆◆본부 ○○○○부 등)

2. 관계규정 및 판단근거

「건설기술 진흥법」 제48조 제2항, 동법 시행규칙 제41조 및 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 "업무수행지침"이라 한다) 제81조에 따르면 건설사업관리용역사업자 및 시공사는 해당 건설공사를 시공하기 전에 설계도서를 검토하고 그 결과를 발주청에 보고토록 하고 있으며, 동법 제3항에 따르면 설계도서의 검토 결과를 보고받은 발주청은 필요하면 설계사에 시정·보완 등 필요한 조치를 요구토록 되어 있다.

또한, 업무수행지침 제10조 제1항 제3호에 따르면 발주청은 특별한 사유가 없으면 설계기간과 착공 전 설계도서 검토 및 준공 후 사후관리 등을 감안하여 건설사업관리에 필요한 적정 기간과 대가를 확보토록 되어 있고, 제12조에 따르면 발주청은 건설사업관리 착수 및 착공 시 시공사, 설계자 및 건설사업관리기술인 등 공사 관련자 합동회의를 통해 해당 공사의 품질 및 안전관리 등을 위한

각 주체별 주요 업무범위를 정하도록 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ○○○○부와 ■■■■본부 <<<<부는 설계도서 검토를 위한 충분한 시간을 부여하고 관련자 합동회의 등을 통해 설계도서 검토 역무를 명확히 하는 등 건설사업관리업자가 공사 착수단계에서 설계도서를 반드시 검토하여 제출할 수 있도록 지도·감독해야 하며, 제출된 설계도서 검토결과에 따라 필요시 설계도서에 대한 시정·보완 등의 조치를 취해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 공급분야 종합감사기간(2023. 3. 13.~2023. 4. 14.)에 감사대상부서에서 관리한 건설사업관리용역을 대상으로 건설사업관리기술인의 설계도서 검토 이행 여부를 살펴본 바, 【표 2】와 같이 ◆◆ 및 ■■■■본부에서 관리한 상기 2건의 건설사업관리용역의 계약상대자는 착공 전 설계도서 검토결과를 제출하지 않았다.

【표 2】 설계도서 검토결과 이행 여부

부 서	건설공사명	용역업체	계약기간	설계도서 검토결과 제출 여부
◆◆ ○○○○부	㉠관리소 계량설비 분리공사	öööö(주)	2021. 7. 8.~ 2022. 2. 28.	미제출
■■■■ <<<<부	㉠~㉠(㉠㉠)구간 배관이설공사	(주)ㅇㅇㅇㅇ	2022. 11. 7.~ 2023. 5. 31.	미제출
	㉠~㉠(㉠㉠)구간 배관이설 핫태핑공사			

※ 출처: 확인서 "설계도서 검토 미이행에 관한 건(◆◆◆◆본부 ○○○○부)" 등 재구성

그런데도 ◆◆◆◆본부 ○○○○부와 ■■■■본부 <<<<부의 공사감독자 및 공사관리관은 설계도서 검토 이행 촉구 등의 조치를 취하지 아니하였다.

그 결과 건설사업 초기 설계도서의 누락, 모순 등의 결함의 조기발견 기회

와 현장 여건 등을 고려한 설계 개선의 기회를 상실함으로써 건설현장의 품질 및 안전관리를 강화하고 경제적으로 시공토록 하는 「건설기술 진흥법」의 제정 취지에 부합하지 않게 되었다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ○○○○○부 및 ■■■■■본부 <<<<부는 이번 감사 건과 관련하여 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

⊕⊕⊕⊕처장은

건설사업관리용역사업자의 착공 전 설계도서 검토의무를 이행토록 관리하지 않은 부서에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서]

◆◆◆◆본부 ○○○○○부

■■■■■본부 <<<<부